



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/79/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין א. שרייבר

תובעת

נציגות הבית המשותף

באמצעות ב"כ: עו"ד שי ורד
דרך מנחם בגין 132, תל אביב - יפו

נגד

נתבעים

1 יעקב טובול (נסגר), אחר [REDACTED]
באמצעות ב"כ: עו"ד בובלי אוריאל
הארבעה 21, תל אביב - יפו

2 ירמיהו טובול (סגור), [REDACTED]
באמצעות ב"כ: עו"ד בובלי אוריאל
הארבעה 21, תל אביב - יפו
טל': 0505229635 פקס: 035468898

3 חדד פיליפ שלום מאיר, [REDACTED]
אגרון 30, ירושלים

4 חדד לורן, דרכון זר [REDACTED]
באמצעות ב"כ: עו"ד דוד סגל

5 לורנט לוי, [REDACTED]
באמצעות ב"כ: עו"ד בובלי אוריאל
הארבעה 21, תל אביב - יפו

6 גז שרה, דרכון ישראלי [REDACTED]
באמצעות ב"כ: עו"ד בובלי אוריאל
הארבעה 21, תל אביב - יפו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/79/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פסק דין

ענייננו של פסק דין זה הוא השאלה האם הנתבעים, בעלי דירות בבניין מגורים המהווה חלק מפרויקט "וולדורף אסטוריה", ואשר ממוקם לצד המלון היוקרתי הנושא שם זה, רשאים להשכיר את דירותיהם לטווח קצר, בין היתר לאור הוראות התקנון המוסכם של הבית המשותף.

1. הבית המשותף הוא בניין מגורים הנמצא ברחוב אגרון 30 בירושלים, בסמוך למלון "וולדורף אסטוריה", כחלק מפרויקט הכולל הן את הבית המשותף והן את המלון (להלן – הבית המשותף). לבית המשותף תקנון מוסכם שנרשם ביום 13.8.2018 (להלן – התקנון המוסכם).

2. סעיף 18.1 לתקנון המוסכם קובע "דירות המגורים תשמשנה למגורים בלבד, לא ייעשה בהם שימוש למטרות מסחריות, או כל מטרה אחרת שאינה מגורים".

3. התובעת היא נציגות הבית המשותף. כל אחד מהנתבעים 3-6 הוא בעל דירה בבית המשותף. דירות הנתבעים מושכרות לטווח קצר.

4. הנתבעים 1-2 מכרו דירתם לפני סיום ההליך והגיעו להסכמות עם התובעת, אשר קיבלו תוקף של פסק דין. לפיכך פסק דין זה ניתן בנוגע לנתבעים 3-6, אשר ייקראו להלן הנתבעים.

טענות התובעת בתמצית

5. לטענת התובעת, השימוש הנעשה על ידי הנתבעים בדירותיהם הוא שימוש אסור על פי תקנון הבית המשותף, והוא מנוגד גם להחלטות שהתקבלו באספה הכללית של הבית המשותף לפני רישום התקנון המוסכם וגם לאחריו.

6. תקנון הבית המשותף נוסח על ידי חברת IPC ירושלים בע"מ (להלן – איי פי סי) ככובעה כמוכרת הדירות ובהתאם ליפויי כח עליהם חתמו כל בעלי הדירות. איי פי סי אפשרה לבעלי הדירות לתת הערות לתקנון טרם רישומו. אחד מב"כ בעלי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/79/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הדירות ביקש שיירשם במפורש איסור להשכרה לטווח קצר אולם ב"כ איי פי סי השיב שהדבר יצמצם את האיסור שנקבע בתקנון. הנתבעים מצדם לא נתנו הערות לתקנון בזמן אמת.

7. הנתבעים 3-4 טענו תחילה בתצהיריהם שאינם מסכימים להוראת התקנון, אולם בחקירתם חזרו בהם וטענו שההוראה בתקנון אינה אוסרת השכרה לטווח קצר.

8. על פי הפסיקה השכרה לטווח קצר הנה למטרות נופש ותיירות ואין לראותה כמגורים.

9. אין רלוונטיות לקרבת בניין המגורים למלון, ולכך שיש חיבור תת קרקעי בינו לבין המלון או לכך שהדירות נהנות משירותים מעין מלונאים. כמו כן העובדה שבאזור קיים יעוד מעורב למגורים ולנופש אינה גורעת מהאיסור להשכיר לטווח קצר דירות למגורים.

10. מעדויות הנתבעים עלה שאכן הדירות מושכרות לטווח קצר ואף כי מדובר בעסק מסחרי.

11. השכרת הדירות לטווח קצר פוגעת בבעלי הדירות בבית המשותף ומפחיתה מערך הדירות, התובעת טוענת לנזקים, מטרדים ומפגעים שונים אשר נגרמים כתוצאה מכך.

12. טענת הנתבעים 3-4 באשר להתחייבות נטענת של איי פי סי לתת שירותים מלונאים לשוכרי דירתם, אינה נכונה שכן לא קיימת התחייבות חתומה כזו כלפי הנתבע 3, ובאשר לנתבע 4, ההתחייבות הוגבלה ל-5 פעמים בשנה קלנדרית. בכל מקרה לטענת התובעת מקומן של טענות הנתבעים 3-4 הוא בהליך כלפי איי פי סי או כלפי מי שהתחייב כלפיהם, אך אינה יכולה לחייב את התובעת ובכל מקרה תקנון הבית המשותף גובר.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/79/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

13. הנתבעים 5 ו-6 נמנעו מלהגיע לישיבות בהליך מבלי לבקש פטור מהתייצבות ואף לא הגישו תצהירים. הנתבעים 3-4 לא הזמינו עדים רלוונטיים לתמיכה בטענותיהם והסתירו את טיוטת כתב התביעה שבכוונתם להגיש נגד איי פי סי.

14. הסעד שהתבקש בכתב התביעה הוא למנוע מהנתבעים או מי מטעמם להשכיר את דירותיהם לפרקי זמן קצרים מ-90 יום ועל בסיס השכרה יומי שבועי או חודשי. העילות שפורטו בכתב התביעה ובסיכומי התובעת כוללות הן עילות באשר להתנהלות בניגוד לתקנון הבית המשותף, וכן עילות נזיקיות בטענה למטרד, הסגת גבול וירידת ערך. כן נטען בכתב התביעה לפיצול דירות הנתבעים 3-5 ללא היתר בניגוד לחוק התכנון והבניה, טענה שנוגחה במסגרת הסיכומים, ובכל מקרה אינה בסמכות ערכאה זו.

15. אוסיף שהתובעת הגישה סיכומי תשובה לסיכומי הנתבעים 3-4 והשיבה לחלק מהטענות שהועלו בסיכומיהם.

טענות הנתבעים 3-4 בתמצית

16. לטענת הנתבעים 3-4, איי פי סי היא לא רק החברה היזמית של הפרויקט, אלא גם בעלת זכויות במלון, וכן בשטחי מסחר ובדירות מגורים שבבניין המגורים, ובנוסף היא משמשת כחברת ניהול של הפרויקט מראשיתו, וכחלק מנציגות הבית המשותף.

17. מר רייכמן, בעל השליטה הקודם באיי פי סי, הציג להם טרם רכישת דירותיהם את יתרונות הפרויקט ובכללם האפשרות להשכיר את הדירות לטווח קצר תוך מתן אפשרות לשוכרים להנות משירותים מלונאים ברמה גבוהה. איי פי סי אף הציעה לנתבע 4 שותפות בהשכרת הדירה לטווח קצר. אמנם בסופו של דבר לא נחתם הסכם השותפות, אך מר רייכמן התחייב שאיי פי סי תרהט ותאבזר את הדירות שירכשו הנתבעים 3-4 כך שיוכלו להשכיר אותן לטווח קצר ויקבלו שירותים מלונאים. ההתחייבות האמורה באה לידי ביטוי בכתב בתוספת שנחתמה להסכם המכר בין איי פי סי לנתבע 4.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/79/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

18. דירות הנתבעים 3-4 נמסרו להם כשהן מפוצלות לשתי יחידות דיור כל אחת כפי שהובטח להם. בהסכם המכר נאמר שהקונה יהיה רשאי להשתמש בדירה למטרת מגורים, כאשר מובן היה שהכוונה היא לא לאסור השכרה לטווח קצר.

19. במקביל למסירת הדירות, בחודש אוגוסט 2014 פנתה איי פי סי לבעלי הדירות בדרישה שיחתמו על הסכם ניהול לעניין מתן שירותים מלונאים לדירות. שם נקבע שהשירותים לא יינתנו לשוכרים לתקופה של פחות מ-90 ימים או במקרה שהדירה הושכרה יותר מפעמיים בשנה קלנדרית. מכיוון שהדבר עמד בניגוד להתחייבות איי פי סי לנתבעים, ביקש הנתבע 4 שההחרגה האמורה לא תחול לגביו, ועל כן נחתמה בתאריך 21.2.2016 תוספת להסכם עמו בה התחייבה איי פי סי להשתדל מול המלון שההחרגה לעניין הענקת שירותים מלונאים לשוכרים לתקופות קצרות לא תחול על הנתבע 4.

20. בנוסף לטענתם, איי פי סי נתנה יד במשך שנים להשכרה לתקופות קצרות. לטענתם לאחר החלפת הבעלות באיי פי סי הודה מנהלה החדש שאיי פי סי מחויבת למה שנעשה בעבר לעניין שכירויות לתקופות קצרות אף שלדעתו היא טעתה בהתחייבויות שנתנה בקשר לכך.

21. איי פי סי היא שערכה את התקנון המוסכם.

22. פרשנות התקנון מחייבת פרשנות הפוכה מזו שנותנת לה התובעת, ואין ללמוד מדיני המס או מדיני התכנון והבניה גזירה שווה לפרשנות הלשונית של התקנון שכן מטרתם שונה וכללי הפרשנות החלים עליהם שונים.

23. בנוגע לדיני בתים משותפים, ויתור על זכות קניינית צריך להיות בצורה ברורה ומפורשת ויפורש בדווקנות. שימוש למגורים האמור בסעיף 18.1 לתקנון יכול לסבול גם פרשנות של אדם המתגורר בדירה מספר ימים, כי הוא עדיין מבצע פונקציה של מגורים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/79/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. אומד דעתה של איי פי סי כמנסחת התקנון הוא המכריע. היה על התובעת, שנטל השכנוע עליה, לזמן את נציגי איי פי סי לעדות, גם לאור היות נציגיה חברים בתובעת, ואי זימנם מהווה חזקה שעדות אי פי סי הייתה פועלת כנגד התובעת. מחומר הראיות עולה כי אומד דעתה של איי פי סי היה להתיר השכרה לתקופות קצרות.

25. לנתבעים 3-4 לא התאפשר להעיר לנוסח התקנון לפני רישומו.

26. התובעת הטעתה בסיכומיה עת טענה שב"כ איי פי סי לא כלל הערה שנתנה על ידי בעל אחת הדירות לעניין איסור השכרה לטווח קצר משום שסבר שהדבר יצמצם את הנוסח שבתקנון, שעה שב"כ איי פי סי כלל לא זומן להעיד. לטענתה, הערות אלו והערות נוספות שלא נכללו בתקנון הביאו לכך בעלי הדירות מחו על כך כלפי איי פי סי.

27. בנוסף לטענת הנתבעים 3-4, לבית המשותף אופי מיוחד מלונאי.

28. לחלופין ביקשו הנתבעים 3-4 לקבוע כי מבחינת אומד דעת סובייקטיבי משותף, ביחס לנתבעים 3-4 הפרשנות של סעיף 18.1 לתקנון אינה אוסרת השכרת דירות לטווח קצר.

29. אין לקבל את טענת התובעת שהנתבעים עושים עוולה של הפרת חובה חקוקה בשל השימוש שהם עושים בדירותיהם בניגוד להוראות חוק התכנון והבניה, ואין לקבל אין טענותיהם בעילות של מטרד או הסגת גבול. בנוסף לטענתם לא הוכח שקיימת הפרעה מוחשית בשל ההשכרות לטווח קצר או שיש עומס על תשתיות הבית המשותף, ולא צורפו ראיות מוחשיות לטענות אלו, שנטענו על שמועה וסברה.

טענות הנתבעים 5-6 בתמצית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/79/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

30. לטענת הנתבעים 5-6 לא התקבלה החלטה כדין על הגשת התביעה. הנציגות שהגישה את התביעה הגישה אותה על דעת נציגי בעלי דירות מסוימים, שאינם מייצגים את כל בעלי הדירות.

31. לא הייתה כוונה לאסור בסעיף 18.1 לתקנון השכרות לטווח קצר, והראיה לכך שלא הוכנסה הגבלה מפורשת למרות שהדבר התבקש על ידי אחד מבעלי הדירות.

32. לא הוכח שהשימוש האמור נאסר על ידי עיריית ירושלים. בירושלים קיימות אלפי דירות המושכרות לטווח קצר והעירייה אינה רואה בכך בעיה ואינה רואה צורך במתן אישור מיוחד.

33. מאפייני הבית המשותף הם כאלו שיש בהם סממנים רבים למלונאות ואף רבים מהדיירים אינם מתגוררים בו באופן קבוע אלא מגיעים למספר שבועות בשנה למטרת נופש.

34. לנתבעים 3-4 נמסר במפורש עם רכישת הדירות שלהם שיוכלו להשכירן לטווח קצר, ואין מקום לדין שונה כלפי דיירים אחרים.

35. רוב פסקי הדין בנושא השכרות לטווח קצר היו פועל יוצא של תביעה מצד הרשות בשל היעדר רגולציה בעניין, ומקרים בודדים בלבד עסקו בתביעות בין גורמים פרטיים.

ההליך

36. התביעה הוגשה ביום 12.2.2020. דיון מקדמי ראשון התקיים בפני כב' המפקחת (דאז) י' ענתבי שרון, ולאחר מינויה לשיפוט הועבר ההליך לטיפול. ביום 10.5.2021 התקיים דיון מקדמי נוסף בסיומו נקבע התיק להגשת תצהירים ולישיבות הוכחות.

37. בימים 29.11.2021, 6.4.2022, ו- 20.9.2022 התקיימו ישיבות הוכחות. מטעם התובעת העידו מר רון זכאי, יו"ר הנציגות, ונציג של אחד מבעלי הדירות, ומר ירון



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/79/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

עזרן, נציג של מספר בעלי דירות בבית המשותף. מטעם הנתבעים 3-4 העידו הנתבע 3, הנתבע 4 וגב' איילת ג'סנר שהעניקה לנתבעים 3-4 שירותי ניהול של הדירות, ומטעם הנתבעים 5-6 העידו מר אופלנד אריק סאם מנהל הנכס של נתבע 5 ומר מרדכי צימר, מנהל הנכס של נתבעת 6, וכן הגב' ג'סנר שניהלה גם את הדירה של הנתבעים 1-2 ונתנה עדות מטעמם.

38. בישיבת ההוכחות שהתקיימה ביום 20.9.2023 הסכימו התובעת והנתבעים 1-2 שיינתן פסק דין על פיו תיאסר באופן קבוע השכרה של דירת הנתבעים 1-2 לטווח קצר, באופן שלא תהא להסכמה זו כדי להשליך על טענות יתר הצדדים להליך. כן הוסכם שהצדדים רשאים לעשות שימוש בסיכומיהם במכלול העדויות לרבות העדות שנתנה מטעם הנתבעים 1-2. ההסכמה קיבלה תוקף של פסק דין כלפי הנתבעים 1-2 (עמוד 8 לפרוטוקול שורות 40-48 עמוד 9 שורות 1-16).

39. לאחר סיום שלב הראיות נקבע התיק לסיכומים בכתב ואלו הוגשו.

דיון והכרעה

זכות הנציגות, התובעת, להגיש את התביעה

40. דין טענת הנתבעים שהתביעה הוגשה שלא על ידי הנציגות המוסמכת של הבית המשותף להידחות. כפי שנקבע בפסיקה, מי שטוען שהנציגות המכהנת אינה הנציגות החוקית, צריך להראות קיומה של נציגות אחרת, הפועלת לניהול התקין של הבית המשותף, ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם [ר' לדוגמה עש"א (מחוזי חיפה) 9047-03-19 **ארביב נ' הבית המשותף** (נבו 28.4.19)]. אין מחלוקת שקיימת נציגות לבית המשותף, והנתבעים לא הראו כל קיומה של נציגות אחרת. הנתבעים לא הוכיחו כי חברי הנציגות, שהגישו את התביעה, לא היו מוסמכים להגישה. הטענה שלא התקבלה החלטה על ידי הנציגות להגיש את התביעה נדחתה. נציג הנציגות, זכאי, העיד כי התקבלה החלטה על ידי הנציגות להגיש את התביעה על פי אסיפה שנערכה ביום 3.4.2019 (ר' סעיף 10 לתצהיר זכאי ופרוטוקול האסיפה מיום 3.4.2019 שצורף כחלק מנספח 2 לתצהיר) ואין בעובדה שלא מפורט בפרוטוקול האסיפה כיצד נערכה ההצבעה או שלא נכללו בו פרטים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/79/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אחרים נוספים כדי לסתור את עדותו. מה גם שאין מחלוקת שעוד בשנת 2017 הוסמכה הנציגות לקבל הצעות מחיר לשכ"ט לצורך הגשת תביעות בנושא.

41. הטענה שנדרשת הסכמה של רוב בעלי הדירות להגשת תביעה כאמור נדחית. על פי סעיף 69 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – חוק המקרקעין) "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן בשם כל בעלי הדירות."

הנציגות אינה נדרשת לקבל הרשאה פרטנית ממי מבעלי הדירות בבית, לצורך ביצוע הפעולות שבסמכותה [ר' רע"א 1025/17 נאות מזרחי בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מנדל זינגר 23 חיפה (נבו 27.6.2017); עש"א (מחוזי תל אביב) 36094-01-11 הופמן נ' נציגות הבית המשותף רחוב ארלוזורוב 188 בפסקה 6 (נבו 8.5.2011)].

42. עם זאת, מכתב התביעה עולה כי הוגש לא רק בשל עניינים הנוגעים להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף, אלא גם בטענות לפגיעה בדירות עצמן ולירידת ערך של הדירות. בהקשר זה נפסק כי סמכות הנציגות להגיש תביעה בשם בעלי הדירות מוגבלת לעניינים הנוגעים להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף בלבד, ואין בסמכותה לתבוע בשם בעלי הדירות "סעדים שמטרתם לפצות על נזקים אינדיבידואליים שנגרמו לדיירי הבניין כתוצאה מהליקויים ברכוש המשותף, כדוגמת ירידת הערך של דירתם הפרטית ועוגמת נפש, חורגים בבירור מהצורך לשמור על החזקתו התקינה של הבית המשותף, וכפועל יוצא מגדר סמכותה של הנציגות" [רע"א 7602/22 אלעד ישראל מגורים החדשים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מרחוב זנגוויל 1 ירושלים, בפסקה 21 (נבו 20.12.2022), כן ר' ע"א 98/80 קדמת לוד בע"מ נ' נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77 לוד, פ"ד לו(2) 21, 24 (1981)]. מכאן שבכל הנוגע לטענות בדבר פגיעה בדירות עצמן, אין הנציגות מוסמכת להגיש תביעה זו בשמן, לפיכך הטענות בדבר ירידת ערך של דירות בבית המשותף ולפגיעה בדירות יימחקו, מה גם שכפי שיפורט בהמשך, לא הוגשו בעניינן ראיות מספקות.

היעדר סמכות עניינית לדון בטענות נזיקיות מסוג מטרד ליחיד והפרת חובה חקוקה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/79/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

43. עיקר טענות התובעת התייחסו לפרשנות תקנון הבית המשותף בנוגע להשכרות לטווח קצר. עם זאת, הן בכתב התביעה והן בסיכומי התובעת, נטען כי השכרות כאמור, המבוצעות על ידי הנתבעים, מהוות עוולת מטרד ליחיד כהגדרתה בסעיף 44 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן – פקודת הנזיקין) ועוולת הפרת חובה חקיקה על פי סעיף 63 לפקודת הנזיקין, בהיותן מנוגדות לטענתם להוראות סעיפים 203 ו-243 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965.

44. עילות כאמור אינן בסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין ועל כן יימחקו. להלן אנמק.

45. סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין הוגדרה בסעיף 72 לחוק המקרקעין הקובע:

"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג, 59ה עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א – 1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/79/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

46. מהסעיף עולה כי נדרשים שני תנאים מצטברים כדי להקנות למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בהליך. הראשון הוא מהות הסכסוך, במסגרתו יש לבחון האם עילת התביעה נמצאת בסמכות המפקח, והשני הוא זהות הצדדים להליך (ר' רע"א 6394/15 **נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ** (נבו 17.3.2016)).

47. בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

48. כפי שנקבע בד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

49. כן נקבע בפסיקה כי לאור הוראת סעיף 72, עילות מטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכות המפקח (ר' לדוגמה ע"א 664/71 **עורקבי ואח' נ' נקר**, פ"מ ע"ח, 130 וכן ע"א 458/69 שליט נ' גולדברג, פ"ד כ"ד (1) 231).

50. עוד נקבע כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסוימת, עשה זאת במפורש, וכאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח [ר' ברעא (מחוזי ירושלים) 38744-06-16 **ראובן הושיאר נ' אברהם רחמים** (נבו 9.3.17)].

51. כן נקבע בעש"א 34810-10-18 (מחוזי תל אביב) **נתנאל רבין נ' נציגות הבית המשותף ברח' רמז 35 תל אביב** (נבו 15.4.19) כי על מפקח הדן בתביעה הכוללת הן צווי עשה, שבסמכותו, והן סעדים נזיקיים, שאינם בסמכותו, למחוק את התביעה בראשי הנזק הנזיקיים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/79/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

52. לאור האמור, עילות התביעה הנזיקיות האמורות יימחקו. משכך, העילה שנתרה בהקשר זה לדיון היא התנהלות בניגוד לתקנון המוסכם של הבית המשותף.

רקע משפטי - פרשנות תקנון בית משותף ופרשנות המושג "מגורים" בפסיקה

53. הצדדים חלוקים על הפרשנות שיש לתת לסעיף 18.1 לתקנון המוסכם הקובע כאמור: **"דירות המגורים תשמשנה למגורים בלבד, לא ייעשה בהם שימוש למטרות מסחריות, או כל מטרה אחרת שאינה מגורים"**.

54. באשר לתקנון בית משותף נקבע בפסיקה ש"תקנון בית משותף הוא בגדר הסכם שנערך בין בעלי הדירות בבית המשותף. ככל הסכם יש לפרשו על-פי אומד-דעת הצדדים", וכי יש לתת לו " ... פירוש המגשים את תכליתם הכלכלית המשותפת של הצדדים, מתוך יחוס להם סבירות והוגנות ... " (ר' ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי, נד (3) 389). משנרשם התקנון בפנקס הבתים המשותפים, ניתן לו מעמד קנייני [ר' רע"א 3463/11 עזבון המנוח אהרונל שלמה ואח' נ' עופר מרכזים בע"מ (נבו 16.01.2013)].

55. לאור האמור, פרשנות תקנון בית משותף נעשית באופן דומה לפרשנות חוזה.

56. סעיף 25(א) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (להלן – חוק החוזים) קובע כי "חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו".

57. הן על פי סעיף 25 לחוק החוזים והן על פי הפסיקה, שמורה ללשון החוזה מעמד בכורה במלאכת פרשנות החוזה, כאשר ניתן ללמוד ממנה באופן מפורש על אומד דעתם הסובייקטיבי של הצדדים [ר' ע"א 841/15 פנורמה הצפון חברה לבנייה בע"מ נ' פלוני (נבו 23.5.2016) פסקה 10].

58. עם זאת, כפי שנקבע ברע"א 3961/10 המוסד לביטוח לאומי נ' סהר חברה לתביעות בע"מ (נבו 26.2.2012), בסעיף 25 לחוק החוזים קיימת חזקה פרשנית, הניתנת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/79/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לסתירה, על פיה יש לפרש את החוזה על פי פשט הלשון, אולם יתכנו מקרים בהם מתוך הנסיבות עולה אפשרות לפרשנות אחרת:

"עד כאן באשר לתכליתו הסובייקטיבית של סעיף 25(א) המתוקן. כפי שראינו, תכלית זו מצביעה בבירור על כך שהפירוש הנכון לסעיף המתוקן הוא כדלקמן: חוזה יפורש תוך בחינה מקבילה ומשותפת של לשון החוזה ושל נסיבות העניין, בכפוף לחזקה פרשנית – ניתנת לסתירה – שלפיה פרשנות החוזה היא זו התואמת את פשט הלשון, דהיינו: את המשמעות הפשוטה, הרגילה והטבעית של הכתוב. **החזקה ניתנת לסתירה במקרים שבהם למד בית המשפט, מתוך הנסיבות, כי הלשון אינה פשוטה וברורה כפי שנחזתה להיות במבט ראשון; וכי למעשה – עשויה היא להתפרש בדרכים אחרות מאלה שנראו ברורות בתחילת הדרך הפרשנית.** ודוקו: קיומה של החזקה מבטא את משקלה החשוב והמשמעותי של לשון החוזה; לעומת זאת, **היותה ניתנת לסתירה משקפת את העובדה כי משקלה של הלשון, חרף חשיבותה, אינו מכריע או בלעדי.**" (ההדגשות אינן במקור)

59. הלכה זו חודדה בפסיקה נוספת, באשר לנסיבות המצדיקות מתן משקל שונה ללשון החוזה. ר' לדוגמה הדברים שנאמרו על ידי כב' השופטת ד' ברק ארז בע"א 2232/12 **הפטריארכיה הלטינית בירושלים נ' פארוואג'י** (נבו 11.5.2014):

"דומה שאין חולק על מקומו החשוב והמרכזי של נוסח החוזה בתהליך הפרשנות. עם זאת, **שאלת היחס בינו לבין הנסיבות שאפפו את יצירתו והאופן שבו הן צריכות להשפיע על פרשנות החוזה אינה יכולה להיות תלויה רק בטקסט עצמו, וההכרעה בה כרוכה היא עצמה גם באופיו של החוזה ובנסיבות כריתתו.** כך למשל, אני סבורה כי אין דומה חוזה שנוסח על-ידי בקיאים ויודעי דת ודין, אשר שקלו כל מילה ותג, לבין חוזה שנוסח על-ידי אנשי מעשה, שכוחם אינו דווקא בניסוחיהם, וזאת על רקע מערכת יחסים נמשכת ביניהם. לכאורה, משקלן של הנסיבות שאפפו את כריתת החוזה צריך להיות משמעותי יותר במקרה מן הסוג השני, בעוד שבמקרה מן הסוג הראשון אמור להינתן משקל מכריע ללשון החוזה, והכול בכפוף לכך שיש לבחון כל מקרה לגופו. **אם כן, לדידי, נסיבות כריתת החוזה הן**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/79/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נתון שיש להתחשב בו במסגרת פרשנות החוזה, והתשובה לשאלת היחס שבין המשקל שיוענק ללשון החוזה לבין המשקל שיוענק לנסיבות תהיה מושפעת אף היא מאופיו של החוזה ונסיבות כריתתו. (ההדגשות אינן במקור)

60. בדומה לפרשנות חוזה, גם בפרשנות לשון תקנון בית משותף יש מקום להסתייע בראיות חיצוניות כדי לקבוע את אומד דעת הצדדים על פיו יש לפרש את התקנון [ר' עש"א (מחוזי חיפה) 13656-10-19 דינור ואח' נ' עדי (נבו) 1.12.2019 בפסקה 16].

61. באשר לאומד דעת הצדדים, נקבע בפסיקה שעל בית המשפט לעשות כל שביכולתו כדי להתחקות אחר כוונתם הסובייקטיבית של הצדדים במועד כריתת החוזה, בעת שרצונותיהם נפגשו [דנ"א 2045/05 ארגון מגדלי ירקות אגודה חקלאית שיתופית ב נ' מדינת ישראל, פס' 12 לפסק דינו של השופט ריבלין (נבו, 11.05.2006)].

62. המחלוקת העיקרית בענייננו היא כיצד יש לפרש את המונח "מגורים" שהסעיף 18.1 לתקנון המוסכם. בשונה ממחלוקות רבות הנוגעות לפרשנות תקנון בית משותף, בהן לא קיימות ראיות לעניין כוונות הצדדים בעת רישום התקנון, דבר המביא למתן משקל משמעותי ללשון התקנון ולפרשנותו מתוכו, בענייננו קיימות ראיות הנוגעות לנסיבות רישום התקנון, וכן ראיות הנוגעות לנסיבות ההתקשרות בהסכמי המכר שעל בסיסם נרשם התקנון המוסכם.

63. טרם בחינת אומד דעת הצדדים, אוסיף כי למושג אחד יכולות להיות פרשנויות שונות. הדבר נכון אף באשר למושגים המופיעים בחקיקה, ובוודאי נכון בנוגע למושגים המופיעים בהסכם או בתקנון בית משותף, ששם לנסיבות הקונקרטיות יש השפעה מהותית על אומד דעת הצדדים. ר' לדוגמה ת"א (מחוזי תל אביב) 65725-12-18 א.א.רובינשטיין נ' עיריית גבעתיים (נבו 13.1.2022) (להלן – עניין רובינשטיין), בפסקאות 30-31, שם נמצא, בנוגע למושג "מגורים" שהופיע בחקיקה הרלוונטית לאותו פסק דין, שאותו מושג זהה יכול לקבל פרשנות שונה בחוקים שונים, וכאשר לשון החוק יכולה לקבל מספר פרשנויות אף אם יש לפרשנויות כאמור עיגון מינימלית בלשון החוק, יש לפרשו לפי תכלית אותה חקיקה. אמנם באותו עניין לא נדונה משמעות המושג בהקשר של שכירויות לטווח קצר, אך עצם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/79/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העובדה שהמושג "מגורים" יכול לקבל פרשנויות שונות, אף בדברי חקיקה שונים, משליכה על האפשרות שגם אם נתנה למונח זה פרשנות מסוימת בפסיקה, אין בכך לשלול את האפשרות שבנסיבות אחרות, יוכל המושג לקבל פרשנויות אחרות.

64. בפסקי דין שונים נדונה משמעותו של המושג "מגורים" בנוגע לשאלה האם הוא כולל בתוכו גם השכרה לנופש, ובכלל זאת, שכירויות לטווח קצר.

בפסקי דין כאמור אשר עסקו בפרשנות המונח בהקשר של דיני המיסים או דיני התכנון והבניה, נמצא כי כוונת המושג "מגורים" באותם הקשרים, כוונתו למגורים של קבע, דהיינו, מקום המשמש כמרכז חיייו של המתגורר בו, להבדיל ממטרות תיירות ונופש לפרקי זמן קצרים [ר' עע"מ 2273/03 אי התכלת שותפות כללית נ' החברה להגנת הטבע] [פורסם בנבו] (7.12.2006); עע"מ 8411/07 מעוז דניאל בע"מ נ' אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה (נבו 28.1.2010); ע"א 4299/11 גילטצר נ' רשות המיסים [פורסם בנבו] (21.1.2014) (להלן – עניין גילטצר); ע"א 1046/12 חכים נ' מנהל מיסוי מקרקעין נתניה (נבו 21.1.2014); ע"ש (מחוזי חיפה) 5254/99 בני נ' מנהל הארנונה של המועצה המקומית זכרון יעקב (נבו 26.6.2000); עפמ"ק (מחוזי ב"ש) 38350-06-22 אבידן נ' ועדה מקומית לתכנון מצפה רמון (נבו 11.8.2022); בב"נ (שלום צפת) 4649-07-22 ועדה מקומית לתכנון ובניה נ' חוראני (נבו 16.9.2022).

מרבית פסקי הדין האמורים עסקו באבחנה בין דירות המיועדות לנופש לבין דירות המיועדות למגורים. כאשר האבחנה העיקרית נוגעת לשאלה האם מדובר בדירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים לזמן ממושך באופן המהווה עבור המתגורר את מרכז חיייו. בהקשר זה, השכרת הדירה לטווח קצר נתפסת כמאפיין של דירת נופש, ועל כן נמצא שאינה נכללת במושג "מגורים".

יודגש, כי האבחנה בין המושג "מגורים" ל"נופש" נעשתה בפסיקה גם כאשר הדירה שימשה כדירת נופש עבור בעליה. כך לדוגמה נאמר בעניין גילטצר (בפסקה 22 לפסק דינו של כב' השופט עמית):



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/79/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

"כשלעצמי, מקובל עלי המבחן המשולש שהתווה השופט גרוניס בעניין מנדל לצורך הגדרת המושג "מגורים" תחת המבחן הסובייקטיבי. שלושת הפרמטרים שנמנו בפסק הדין – אופי השימוש, אינטנסיביות השימוש ואורך תקופת השימוש – משרטטים יחדיו קו גבול הגיוני וברור על פיו ניתן לקבוע אימתי שימוש בדירה (או כוונה להשתמש בדירה) הוא בבחינת "מגורים" במובן בו נתפש מושג זה "בלשון בני אדם" (כלשונו של השופט גרוניס בסעיף 8 לפסק הדין). אני סבור כי ניתן להוסיף למשוואה פרמטר נוסף של תדירות השימוש. כך, לדוגמה, בעוד ששימוש בדירה למשך פרק זמן של שבועיים אינו עולה כשלעצמו כדי "מגורים" בדירה (נוכח תקופת השימוש הקצרה), הרי ששימוש בדירה למשך שבועיים מדי חודש בחודשו עשוי להוות שימוש למגורים.

על רקע מבחנים אלה, קשה לכרוך "כוונת מגורים" סובייקטיבית עם דירת נופש המשמשת לבעליה לפרקי זמן קצרים, בפרט מקום בו לרשות הבעלים דירה אחרת בה הוא מתגורר ביתר הזמן. מסקנה זו מתיישבת גם עם הפירוש הטבעי והשגור למונח "מגורים". " (ההדגשה אינה במקור)

65. בהקשר של פרשנות המושג "מגורים" בתקנון בית משותף, קיימים פסקי דין בודדים בלבד, אשר הלכו בעקבות הפרשנות האמורה למושג "מגורים", ככזה שאינו כולל אפשרות להשכרת דירות לצרכי נופש לטווח קצר, ואף מצאו תימוכין לכך בנסיבות המיוחדות לכל אחד מהמקרים [ר' תיק (המפקחת על רישום מקרקעין תל אביב) 993/17 **נציגות הבית המשותף ברח' חברון 12 נ' דריי** (נבו 10.10.2018); תיק (המפקח על רישום מקרקעין נתניה) 220/19 **מגדל דניאל מלון דירות בע"מ נ' ניצה זילברברג ואח'** (נבו 22.2.2023); ת"א (שלום ירושלים) 48569-10-21 **פנחס מישל מרציאנו ואח' נ' יעקב בוכריס ואח'** (נבו 12.9.2023)].

66. בענייננו, אקדים ואכתוב שבמכלול הנסיבות, ועל בסיס הראיות שהוצגו בהליך, שוכנעתי שהמושג "מגורים" כפי שהוא מופיע בתקנון הבית המשותף, בשונה מפרשנותו בפסיקה האמורה לעיל, יכול להכיל גם מגורים במסגרת "נופש", ובוודאי שאין כוונתו למגורים של קבע, כאלו המהווים את מרכז חייו של המתגורר בהם. על בסיס האמור, ומכיוון שהתקנון לא הגביל את המגורים האמורים לבעלי הדירות או



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/79/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לאורחיהם בלבד, מסקנתי היא שלא ניתן לשלול, על פי פרשנות התקנון, השכרת הדירות גם לטווח קצר. דהיינו, כוונת המושג "מגורים" שבתקנון הבית המשותף הוא שהשימוש שיעשה בתוך היחידות עצמן יהיה כזה המקובל בדירות מגורים – דהיינו, אכילה, מנוחה, לינה וכד', להבדיל משימוש ביחידות לפעילות מסוג אחר, כגון למשרד או לחנות. להלן אפרט.

67. תקנון הבית המשותף נרשם ביום 13.8.2018, לאחר שנרכשו הדירות על ידי הנתבעים.

68. תקנון הבית המשותף אימץ, בשינוי מסוים, את ההוראה שהייתה קיימת בעניין זה בהסכמי המכר של הדירות בבית המשותף, לרבות הסכמי המכר עליהם חתמו הנתבעים. הוראת הסכמי המכר, לכל הפחות בנוגע לנתבעים 3-4 קבעה כי: **"הקונה יהיה רשאי להשתמש בדירה למטרת מגורים ולא לכל מטרה אחרת"** (ר' לדוגמה סעיף 3.3 להסכמם המכר נספח 3 לתצהיר הנתבע 4). התובעת לא טענה להוראה בנוסח אחר בהסכמי המכר של בעלי דירות אחרים בבית המשותף, ולפיכך אני רואה בהוראה האמורה ככזו המשקפת את ההוראות ביתר הסכמי המכר.

69. אמנם מרגע שנרשם תקנון הבית המשותף הוא גובר על הוראות ההסכמים שקדמו לו [ר' לדוגמה עש"א 3210-05-21 אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ נ' מורן טכנולוגיה ניקוי בע"מ (נבו 8.10.2021)], אולם יש בהסכמים האמורים כדי לסייע בפרשנות התקנון לרבות לעניין אומד דעת הצדדים, משום שכפי שיפורט בהמשך, איי פי סי פעלה במודע להותיר את נוסח הסעיף התקנון ככזה שמשקף את האמור בהסכמי המכר, למרות דרישות שקיבלה מחלק מבעלי הדירות להוסיף לו במפורש את האיסור להשכיר את הדירות לטווח קצר.

70. באשר לפרשנות שנתנו הצדדים לסעיף הרלוונטי בהסכמי המכר, שהיווה בסיס לסעיף בתקנון, הובאו עדויות מטעם הנתבעים 3-4 בלבד. מהעדויות עלה, שהתנהלות איי פי סי הן עובר לחתימת ההסכמים עם הנתבעים 3-4 והן בהמשך, מצביעה על כך שכוונתה הייתה לאפשר לנתבעים 3-4 להשכיר את דירותיהם לטווח קצר, וששני הצדדים לא ראו בהוראה האמורה בהסכמי המכר, כמונעת זאת, ואף כאשר עלתה התנגדות לכך בהמשך (לאחר חתימת הסכמי המכר) על ידי בעלי דירות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/79/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אחרים, הודתה איי פי סי שלא היתה לה כוונה לאסור השכרת דירות לטווח קצר, ושהתירה זאת במפורש לפחות בכל הנוגע לחלק מבעלי הדירות. מנגד, התובעת לא הוכיחה כל פרשנות אחרת שנתנה לסעיפים האמורים, הן בהסכם המכר והן בתקנון, על ידי איי פי סי או מי מבעלי הדירות האחרים. הכל כמפורט להלן.

71. כאמור בעדותם של הנתבעים 3-4, מנהל איי פי סי בתקופת חתימת ההסכם, מר רייכמן, הציג את הבית המשותף ככזה שיהנה משירותים מלונאיים ברמה גבוהה ביותר, כיתרון ייחודי של הפרויקט וככזה המצדיק את מחירן הגבוה של הדירות (ר' תצהיר הנתבע 3 סעיפים 10-11, תצהיר הנתבע 4 סעיפים 8-9). כן העידו שנאמר להם שהדירות יהיו בסטנדרט של "וולדורף אסטוריה" כולל השירותים המלונאיים שיינתנו להם. בנספח שינויים להסכם המכר אף התחייבה איי פי סי, לספק שירותים מלונאיים שוטפים לדירות כפי שהם מסופקים לאורחי המלון לרבות ספא, החלפת מצעים ומגבות, שירותי חדרים, שירות משק בית ועוד וכן הסכמה של איי פי סי לחלק את הדירה לשתי יחידות משנה ככל שהדבר יתאפשר (סעיף 15 לתצהיר הנתבע 3 ונספח א להסכם המכר שנחתם עמו שצורף כנספח 2 לתצהיר, וסעיף 16 לתצהיר הנתבע 4 והסכם המכר נספח 3 לתצהירו). הנתבעים 3-4 חתמו על ההסכמים לרכישת דירותיהם בשנת 2010. הדירות נמסרו להם בשנת 2014, כאשר כל אחת מ-2 הדירות פוצלה לפי ההסכם ל-2 יחידות, אשר רוהטו ואובזרו כמו חדרי המלון (סעיף 18 לתצהיר הנתבע 3 שלא נסתר). לנתבע 4 אף נאמר על יד רייכמן שיוכל להנות מ"בוננזה כלכלית" אדירה כתוצאה מהשכרת הדירה לשוכרים מזדמנים ובעיקר תיירים שפוקדים את ירושלים (סעיף 9 לתצהירו שלא נסתר). כחלק מכך אף נערכה טיוטת הסכם, שבסופו של דבר לא נחתמה, על פיה דירת הנתבע 4 תעמוד לרשות איי פי סי שתשכיר אותה כיחידה של המלון (טיוטת ההסכם צורפה כנספח 2 לתצהיר הנתבע 4).

72. התובעת מצדה לא טענה, וממילא לא הוכיחה, שבעלי דירות אחרים שחתמו על ההסכם מול איי פי סי ביררו את נושא האפשרות להשכרת דירות לטווח קצר ומה נאמר להם בעניין, ולא הוכיחה אומד דעת אחר בזמן החתימה על הסכמי המכר. למעשה מבין בעלי הדירות בבית המשותף העידו רק הנתבעים 3-4, שהם גם היחידים שיכלו להעיד מידיעה אישית אודות הפרשנות שנתנה לסעיף האמור בהסכמי המכר שנחתמו מולם, ואשר על בסיסם נוסח התקנון. בחקירתו הנגדית של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/79/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

זכאי נציג התובעת, המשמש כנציגו של שוטנשטיין שבבעלותו 4 דירות, הודה זכאי שלא היה נציגו של שוטנשטיין בעת חתימת הסכמי המכר על ידי שוטנשטיין, (פרוטוקול הדיון מיום 29.11.2021 עמוד 7 שורות 20-44, עמוד 8 שורות 1-21), אם כי העלה לראשונה בחקירתו טענה כללית על פיה שוטנשטיין דרש אגב החתימה שלא יהיו שכירויות לטווח קצר, אולם לא הציג לכך שום תימוכין. שוטנשטיין עצמו נמנע מלהעיד, כמו גם יתר בעלי הדירות המתנגדים לשכירויות לטווח קצר.

73. מעדות הנתבע 4 עולה כי בתחילה, כאשר נמסרו הדירות בבית המשותף, בשנת 2014, הסכם הניהול האחיד שנערך על ידי איי פי סי התייחס לאספקת שירותים מלונאיים לדירות בבניין המגורים (סעיף 21.2 לתצהיר הנתבע 4 והסכם הניהול נספח 6 לתצהירו). אמנם, כפי שהעיד הנתבע 4 הסכם השירותים המלונאיים צמצם את השירותים שינתנו לשוכרים, באופן שלא יינתנו שירותים כאמור לשוכר לתקופה של פחות מ-90 ימים או לדירה שהושכרה יותר מפעמיים בשנה קלנדרית, אולם לאור טענת הנתבע 4 שהדבר מנוגד למה שהובטח לו, נחתם עמו הסכם ניהול אחר מול איי פי סי כך שאיי פי סי תשתדל מול מפעיל המלון שההחרגה האמורה לגבי שוכרים לא תחול עליו (סעיפים 22-25 לתצהירו). מכל מקום, צמצום מתן השירותים המלונאיים על ידי איי פי סי, בין אם הוא מנוגד להסכם המכר ובין אם לא, אינו מעיד על איסור להשכיר את הדירות לטווח קצר, שכן ההסכם אינו מונע מבעלי הדירות להיעזר בגורם אחר מטעמם למתן שירותים כאמור. הדבר מתיישב יותר עם האפשרות שאיי פי סי החליטה, לאחר חתימת הסכמי המכר, שלא לסייע לבעלי הדירות בבניין המגורים במתן שירותים כאמור, בין משום שהדבר מייצר תחרות לחדרי המלון ובין משום שבעלי דירות אחרים ביקשו ממנה לפעול באופן שיצמצם את השכרת הדירות לטווח קצר.

74. בסוף שנת 2017 הוחלפה הבעלות באיי פי סי. בהמשך, בשנת 2019, לאחר רישום התקנון המוסכם, הודה המנהל החדש בכך שאיי פי סי הסכימה בעבר להשכרות לטווח קצר ועל כן היא מחייבת לכך גם היום, אולם טען שאז השכרות כאמור לא היו נרחבות כמו שהן היום, וכיום הדבר גורם נזק למלון (ר' נספח 2 לתצהיר זכאי, פרוטוקול אספת דיירים מיום 3.4.2019, בעמ' 11). דהיינו, איי פי סי ראתה עצמה, גם לאחר רישום התקנון, מחויבת לאפשר השכרות לטווח קצר בשל הסכמתה בעבר, דבר המחזק את פרשנות הנתבעים לתקנון. יתר על כן, מתביעה שהגישו חלק מבעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/79/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדירות (ובכללם מר שוטנשטיין, שנציגו, מר זכאי, העיד מטעם התובעת בהליך הנוכחי) כנגד איי פי סי בסוף שנת 2017 לבית המשפט המחוזי בירושלים, בת"א (מחוזי ירושלים) Jay Sshotternsteinbw61077-12-17 נ' איי פי סי ירושלים בע"מ (נבו 15.9.2019) אשר צורף כנספח 26 לתצהיר הנתבע 4 (להלן – פסק הדין המחוזי), עולה שאיי פי סי מאפשרת השכרת דירות בבית המשותף לטווח קצר, ולמרות שנדרשה על ידי התובעים באותו הליך למנוע זאת, לא פעלה למניעת השכרות כאמור והיא אף נותנת יד לכך (סעיפים 59 - 68 לכתב התביעה שצורף כנספח 15 לתצהיר הנתבע 4). הדבר מחזק את המסקנה שאיי פי סי, אשר ניסחה את הסכמי המכר, ולאחר מכן את התקנון, לא ראתה בהשכרות לטווח קצר משום הפרה שלהם, והייתה מודעת להתחייבויות שנתנה בעבר בעניין.

75. אין מחלוקת שהנתבעים אכן השכירו את דירותיהם במהלך השנים בהשכרות לטווח קצר, ובמשך תקופה ארוכה הדבר היה בשיתוף ובהסכמת איי פי סי. נראה כי לאחר חילופי הבעלות באיי פי סי, נוצר שיתוף אינטרסים בין חלק מבעלי הדירות ונציגות הבית המשותף, לבין איי פי סי, בשל רצונם של אותם בעלי דירות, שלא לאפשר שכירות לטווח קצר בשל ההפרעה הנטענת מחד, לבין רצונה של איי פי סי למנוע תחרות עם חדרי המלון מאידך (כפי שעולה מפרוטוקול אספת דיירים מיום 3.4.2019, נספח 2 לתצהיר זכאי, בעמ' 11).

76. אף התובעת עצמה, באופן מעשי, אינה מפרשת את המושג "מגורים" ככזה שמתייחס למגורים של קבע, המשמשים כמרכז חייו של המתגורר בהם, כפי שפורשו בפסקי הדין דלעיל. הן מעדויות התובעת והן מעדויות הנתבעים עולה כי חלק משמעותי מהדירות בבית המשותף אינן מהוות את מרכז חייהם של המתגוררים בהם, אלא משמשות כדירות נופש עבור בני משפחתם של בעלי הדירות, המתגוררים מרבית השנה בחו"ל, ובשאר השנה הבניין עומד ברובו ריק. בעלי הדירות אף מאפשרים שימוש בדירות למכרים שלהם לתקופות קצרות (ר' לדוגמה סעיפים 8-9 לתצהיר ג'סנר מטעם הנתבעים 1-2 שלא נסתר, סעיפים 9-10 לתצהיר צימר מטעם הנתבע 6 שלא נסתר).

זכאי ועזרן, שהם נציגים של בעלי דירות בבית המשותף, כאלו המעוניינים במניעת השכרות לטווח קצר, הודו בעדויותיהם כי בעלי הדירות אותם הם מייצגים, כמו גם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/79/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

רובם המכריע של יתר בעלי הדירות, אינם מתגוררים באופן קבוע בדירות, אלא מתגוררים בחו"ל, ומגיעים לדירות פעמי בודדות בשנה, לזמנים קצרים, בעיקר בחגים. מר עזרן מטעם התובעת השיב בחקירתו כי: "מרבית הבניין ריק. במיוחד בתקופת הקורונה" (ר' פרוטוקול הדיון מיום 29.11.2021 בעמוד 5 שורה 31 וכן שורות 32-36 באותו עמוד). כן העיד כי בעלי 8 הדירות שהוא משמש כנציגם, הגיעו לבניין עד לתקופת הקורונה (שבה לא הגיעו) בפסח ראש השנה וסוכות (עמוד 6 שורות 15-16). מר זכאי מטעם התובעת השיב בחקירתו הנגדית בפרוטוקול הדיון מיום 29.11.2021 בעמוד 15 שורות 1-18, שורות 40-48 כי שוטנשטיין (שזכאי משמש כמנהל הדירות שלו), בעלים של 4 דירות בבית המשותף, מגיע לתקופות קצרות לדירות, בעוד מרכז חיינו בארצות הברית, ובדירות מתארחים הוא, ילדיו, ואורחיהם. כן הוסיף בחקירתו הנגדית בעמוד 18 לפרוטוקול שורה 37 "אציין שלא פשוט לנהל בניין עם 20 בעלי דירות שנמצאים בחו"ל...". בבית המשותף, לדבריו של עזרן מטעם התובעת 28 דירות מגורים (פרוטוקול הדיון מיום 29.11.2021 עמוד 5 שורה 7), כאשר קיימים בעלי דירות שמחזיקים במספר דירות, כך שכוונת זכאי באשר ל-20 בעלי דירות הנמצאים בחו"ל היא ככל הנראה לכל בעלי הדירות בבית המשותף, או לפחות לרובם המכריע.

העובדה שבעלי הדירות אינם משתמשים בהם ל"מגורים" כמובנו של מושג זה בפסיקה דלעיל, מתחזקת גם לאור העובדה שנציגי התובעת האמורים, עזרן וזכאי, שנתנו עדות מטעמה, כלל אינם בעלים של דירה בבית המשותף, אלא נציגים של תושבי חו"ל. זכאי הוא נציגו של שוטנשטיין שיש לו 4 דירות בבית המשותף, שהוא אינו גר בהן באופן קבוע (ר' לדוגמה חקירתו הנגדית של זכאי בפרוטוקול הדיון מיום 29.11.2021 בעמוד 13 שורות 2-6, שורות 33-36), ועזרן הוא נציג של בעלי 8 דירות אחרות (עמוד 5 שורה 47).

77. חיזוק לכך שחלק גדול מהדירות אינו משמש למגורים במובן האמור, ניתן לראות גם בפסק הדין המחוזי, שם נמצא כי נוצרה התרבות של חיידק הליגיטמלה במים בשל חוסר שימוש בצנרת הדירות עקב היעדרות של דיירים מהדירות (פסקה 65 לפסק הדין), בשל העובדה שבעלי דירות נעדרים תדיר מדירותיהם ואינם דואגים לבעלי מקצוע שיתחזקו את הדירות לרבות תפעול שוטף של מערכת המים (פסקה 72 לפסק הדין).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/79/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

78. יתר על כן, בפסק הדין המחוזי, נדונה בין היתר דרישתם של חלק מבעלי הדירות בביתה משותף להפריד את מערכות בניין המגורים ממערכות המלון, אולם הסעד נדחה תוך שנקבע ש"מהראיות עולה בבירור שכוונת הצדדים לפרויקט וולדורף אסטוריה הייתה כי ידובר בפרויקט אחד, שיכלול הן מלון והן בניין מגורים. הרעיון היה שלא יהיה זה בניין מגורים רגיל אלא שהבניין יהיה סמוך על המלון ועל שירותיו..." (פסקה 97 לפסק הדין).

79. עובדות אלו מחזקות את הפרשנות של כלל בעלי הדירות בנוגע לאופי השימוש בדירות, על פיה אין המדובר בבניין מגורים רגיל, שכן הכוונה הייתה שהמתגוררים יסתמכו באופן כמעט מלא על שירותי המלון ומערכתיו, באופן דומה לאורחי המלון, דבר המותאם יותר לדירות נופש ולא למגורי קבע. אוסיף שמהעדויות עלה שהמשתמשים בדירות, לרבות בעלי הדירות ואורחיהם, נעזרים בשירותי הקונסרייז של המלון כדי לקודד את הכרטיס לדירותיהם כאשר הם מגיעים להתארח בדירות, ובכל מקרה עליהם להודיע לקונסרייז מראש על הגעתם, אם כי לגבי בעלי הדירות עצמם, להבדיל מאורחיהם, נאמר כי אינם צריכים להירשם אצל הקונסרייז כאמור הם מגיעים, רק להודיע מראש (ר' חקירתו הנגדית של זכאי מטעם התובעת פרוטוקול הדיון מיום 29.11.2021 עמוד 16 שורות 17-34). כן עלה שמי שמשותף באסיפות הכלליות של הבית המשותף הם לרוב לא בעלי הדירות, אלא נציגיהם, אלו שמנהלים את הדירות מטעמם (חקירת זכאי עמוד 20 שורות 16-26).

80. מכל האמור עולה, שהדירות בבית המשותף נועדו גם לגישת התובעת, לשמש כדירות נופש, ולכל הפחות, לא לצורך מגורים של קבע של המשתמשים בהם. אמירותיה של התובעת כאילו כוונת התקנון היא לאפשר מגורים כמובנם בפסיקה דלעיל (דהיינו, מגורים לטווח ארוך המהווים את מרכז חייו של המתגורר בדירה) אינן עומדות בקנה אחד עם העובדה שנציגיה, לרבות מי שהעיד מטעמה, מייצגים בעלי דירות שמרכז חייהם בחו"ל, ושמרבית בעלי הדירות אינם משתמשים בדירות למגורים באופן האמור. אמנם זכאי מטעם התובעת טען שבעל 4 הדירות שהוא מייצג אינו משתמש בדירה לנופש, אולם מחקירתו עלה כי בעל הדירות או בני משפחתו אינם גרים בדירות באופן קבוע, אלא משתמשים בהן כ-4 פעמים בשנה לתקופה של שבועיים עד שלשה (פרוטוקול הדיון מיום 29.11.2021 עמוד 13 שורות 33-36, עמוד



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/79/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

15 שורות 19-50). לפיכך טענתו עומדת בניגוד מפורש למצב בפועל, אשר לשיטתו הוא המצב המתיישב עם פרשנות התקנון. מכל מקום, לא סביר כי בעלי הדירות, שרובם, אם לא כולם, משתמשים בדירות לנופש ולא למגורים כמשמעותם בפסיקה דלעיל, הסמיכו את התובעת לפעול למניעת השימוש שהם עצמם עושים בדירות. על כן יש לראות בתובעת כמי שמסכימה שהשימוש שנעשה על ידי יתר בעלי הדירות בדירותיהם מותר על פי התקנון. שימוש כאמור, אינו השימוש ל"מגורים" כמובנם בפסיקה לעיל, אלא דומה יותר לשימוש ל"נופש".

מכאן, שלצורך הסכמי המכר ותקנון הבית המשותף דנן, לא ניתן לפרש את המושג "מגורים" כפי שפורש בפסיקה דלעיל. על כן יש לתת למושג זה פרשנות אחרת, כזו המאפשרת שימוש בדירות כפי שנעשה בפועל על ידי מרבית בעלי הדירות, שהוא, כעולה מהאמור לעיל, שימוש לנופש, דהיינו, שימוש בדירות ככאלו שאינן מהוות את מרכז חייהם של המתגוררים בהם, אלא שימוש לזמנים קצרים.

אף שפרשנות זו אינה תואמת את האופן בו פורש המושג "מגורים" בפסיקה דלעיל, לא ניתן לשלול עיגון שלה בלשון התקנון, שכן המילה "מגורים" יכולה להכיל גם מגורים זמניים, דהיינו, פעולות כגון שהות עם בני משפחה, לינה, הכנת אוכל, אירוח של חברים ובני משפחה, להבדיל משימוש למשרד, לחנות וכד'. אמנם אין המדובר בפרשנות שגורה של המילה מגורים, אך כעולה מהפסיקה דלעיל, די בעיגון מינימלי בלשון החוזה, כדי להביא לפרשנות המבטאת את אומד דעתם הסובייקטיבי של הצדדים כפי שהוא עולה מהראיות.

במאמר מוסגר אציין כי ג'סנר מטעם הנתבעים 1-2 העידה כי אחת מהדירות האחרות בבית המשותף משמשת כמקווה שאליו מגיעים זרים. אמנם מחקירתה עלה כי הדבר אינו ידוע לה מידיעה אישית (פרוטוקול הדיון מיום 29.11.2021 עמוד 25 שורות 1-3), ועל כן לא הוכח, אך עצם האפשרות האמורה מראה כי פירוש המושג "מגורים" ככזה שאינו שולל השכרות לטווח קצר, אינו מרוקן את הסעיף בתקנון מתוכן.

בנוסף, אין מחלוקת כי חלק מהיחידות בבניין המגורים, שאינן מוגדרות בתקנון המוסכם כדירות מגורים, משמשות למסחר (מחקירת זכאי מטעם התובעת עלה שהן ממוקמות בקומת הקרקע – פרוטוקול הדיון מיום 29.11.2021 עמוד 9 שורות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/79/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

32-43), ואלו הוגדרו בסעיף 1 לתקנון "הדירות המסחריות". מכאן, שניתן לפרש את סעיף 18.1 לתקנון החל על דירות המגורים, וקובע שאלו ישמשו למטרות מגורים בלבד ושלא ייעשה בהן שימוש למטרות מסחריות, ככזה שנועד להבחין ביניהן לבין "הדירות המסחריות" כהגדרתן בתקנון.

בשל העובדה שרובם המכריע של בעלי הדירות משתמש בדירות לנופש, ניתן לפרש את אומד דעת של הצדדים במועד חתימת ההסכם ככזה הנותן פרשנות מרחיבה למונח מגורים, כזו שבוודאי כוללת נופש עבור בעלי הדירות ובני משפחתם. לאור הנסיבות שהוכחו באשר לחתימת הנתבעים 3-4 על ההסכם, ובהיעדר ראיות אחרות, יש לראות את אומד דעת הצדדים ככזה הכולל גם אפשרות להשכיר את הדירות לטווח קצר. מכיוון שנמצא שבדאי לא הייתה כוונה למי מהצדדים להסכם למנוע שימוש בדירות ל"נופש", גם אם נופש עבור בעלי הדירות ואורחיהם, הרי משלא נאמר במפורש שהכוונה היא לנופש רק עבור בעלי הדירות ואורחיהם, קיים קושי לבצע את האבחנה הפרשנית העולה משיטת התובעת.

81. בהמשך, בעת רישום התקנון, איי פי סי, שניסחה אותו, לא מצאה מקום לחדד את הנוסח, אף שהתבקשה במפורש לאסור השכרה לטווח קצר, ובוודאי שלא היה בכוונתה לשלול אפשרות לשימוש בדירות כדירות נופש, שכן זה השימוש המבוצע בדירות על ידי מרבית בעלי הדירות, כולל אלו שנציגיהם משמשים כנציגים בתובעת.

82. טענת התובעת שנתנה לנתבעים זכות להעיר על נוסח סעיף התקנון טרם רישום התקנון נדחית משום שלא הוכחה, ואף נסתרה בעדויות הנתבעים. הנתבעים טענו שלא התאפשר להם להעיר על נוסח התקנון לפני שנרשם וטענתם לא נסתרה (ר' לדוגמה סעיף 21 לתצהיר הנתבע 3, סעיפים 28-29 לתצהיר הנתבע 4). כן העיד הנתבע 4 שאמנם נוסח התקנון הועבר לבא כוחו בשנת 2014 במקביל למסירת הדירות, לצורך חתימה עליו כמו על מסמכים נוספים בקשר למסירת הדירות, אולם לא הייתה לו כל מעורבות בנוסח, וזכות איי פי סי לערוך בו שינויים הייתה כפופה להוראות הסכמי המכר (סעיף 21 לתצהיר הנתבע 4). יתר על כן, לאור הפרשנות שנתנה לתקנון על ידי הנתבעים, לא היה כל צורך מבחינתם להעיר על נוסח הסעיף בתקנון, שנוסח באופן דומה לסעיף הרלוונטי בהסכמי המכר, אשר לשיטתם, לא שלל מהם השכרה לטווח קצר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/79/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בנוסף, נדחית טענת התובעת שהועלתה לראשונה בסיכומיה, שאחת מבעלי הדירות ביקשה להוסיף לנוסח התקנון הוראה מפורשת האוסרת השכרה לטווח קצר ונאמר לה שהדבר יצמצם את האיסור הקבוע בנוסח התקנון. מחקירת זכאי מטעם התובעת נאמרו דברים התומכים דווקא בפרשנות הפוכה, שכן אמר שעו"ד תישלר מטעם אחד מבעלי הדירות (שוטנשטיין, שאותו מייצג זכאי) דרשה להוסיף לסעיף 18.1 לתקנון הוראות האוסרות במפורש השכרה לפחות מ-90 ימים, אולם ההערה לא נכנסה לתקנון, וזכאי טען שאינו יודע מה הסיבה לכך (ר' חקירתו הנגדית של זכאי מטעם התובעת בפרוטוקול הדיון מיום 29.11.2021 עמוד 11 שורות 19-32), ובהמשך הבהיר כי בעקבות כך נטען מטעם בעלי הדירות, בחוסר שביעות רצון, שאיי פי סי שלא כללה בתקנון הערות שהתבקשה לכלול, כולל עניין זה (עמוד 11 שורות 33-35, בהתייחס לנ/4 ולדברים קודמים שאמר בחקירתו בעמוד 10 שורות 39-49, עמוד 11 שורות 1-8) באופן היכול דווקא לתמוך בעמדת הנתבעים על פיה איי פי סי סרבה לבקשת התובעת ובעלי דירות אחרים להכניס מגבלה לתקנון האוסרת השכרה לטווח קצר. על פי התרשמותי ממכלול העדויות האמורות, דווקא התובעת ובעלי הדירות שתומכים בעמדתה, הם שהיו מודעים לבעייתיות בנוסח סעיף 18.1 לתקנון, באופן שאינו שולל במפורש השכרה לטווח קצר, במיוחד לאור הפרשנות שנתנה לו בעבר על ידי איי פי סי, ועל כן ביקשו לשנותו עוד לפני רישום התקנון, אולם בפועל הסעיף לא שונה למרות בקשתם ולמורת רוחם.

83. על כך יש להוסיף את טענת הנתבעים 3-4 בנוגע לכך שהתובעת לא זימנה את נציגי איי פי סי שעסקו בניסוח התקנון להעיד מטעמה, אף שלאיי פי סי נציגים בתובעת (על פי חקירתו הנגדית של זכאי מטעם התובעת, נציגות הבית המשותף כוללת נציגים של 2 בעלי דירות ונציג איי פי סי – פרוטוקול הדיון מיום 29.11.2021 עמוד 17 שורות 18-20). עניין זה מחזק את המסקנה שפרשנות איי פי סי לתקנון הייתה פוגעת בעמדת התובעת, אם כי יכול לנבוע גם מכך שלאיי פי סי מובן שכל תוצאה שתהא להליך זה יכולה להביא לתביעות כלפיה, ועל כן בחרה להימנע מלהציג עמדות שיוכלו לשמש כנגדה על ידי אחד הצדדים בהליכים עתידיים. כמו כן התובעת נמנעה מלהעיד בעלי דירות או גורמים אחרים שהיו מעורבים בניסוח התקנון או בניסוח הסכמי המכר עליהם הסתמך התקנון, כך שלמעשה לא קיימת כל עדות מטעם התובעת התומכת בפרשנות שנותנת התובעת לסעיף האמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/79/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהקשר זה אציין שטענת התובעת שגב' ג'סנר מטעם הנתבעים (מי שנהלה את דירותיהם בחלק מהתקופות) סברה שחקירתה שהשימוש שעושים הנתבעים בדירה באופן שהם משכירים אותה לטווח קצר מנוגד לאמור בתקנון, אינה מועילה לנתבעת. ראשית משום שגב' ג'סנר לא היתה מעורבת בהליך החתימה על הסכמי המכר או בהליך רישום התקנון, ועל כן יש להעדיף את פרשנות הנתבעים עצמם, שהיו מעורבים בכך. שנית, משום שפרשנות כאמור כאשר היא מנותקת מהמצב העובדתי, היא שאלה משפטית, שאין לגב' ג'סנר שום יתרון בעניינה, ושלישית, משום שנראה שגב' ג'סנר בתשובתה לא הייתה ערה לאפשרות שהפעילות של ההשכרה יכולה להיות פעילות עסקית, בזמן שהשימוש בדירות עצמן יהיה שימוש למגורים, דבר שכאמור אינו נשלל על פי נוסח הסעיף בתקנון.

84. מכיוון שאיי פי סי רשמה את הבית המשותף לרבות התקנון המוסכם על בסיס יפויי כח שנתנו לה מבעלי הדירות, הרי שאומד דעתה בעת רישום הבית המשותף הוא שרלוונטי לפרשנות התקנון. מכיוון שעולה שעל אף שאיי פי סי הייתה מודעת למחלוקת אודות סעיף זה בתקנון, ובכל זאת לא מצאה מקום לתת לכך ביטוי מפורש בעת הרישום, הרי שהמסקנה היא שאומד דעתה היה **לכל הפחות** שימור המצב המשפטי באופן התואם את מועד החתימה על הסכמי המכר, והימנעות מאמירה מפורשת התומכת באחד הצדדים. חיזוק לכך ניתן לראות שנציג איי פי סי, המשמשת גם כחלק מנציגות הבית המשותף (התובעת) נמנע בהצבעה לעניין הגשת תביעה זו (ר' פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 3.4.2019, נספח 5 לתצהיר הנתבע 3, בעמוד 13, וחקירת זכאי מטעם התובעת בפרוטוקול הדיון מיום 29.11.2021 עמוד 19 שורות 10-14). אולם יתכן גם שאיי פי סי נמנעה מאמירה מפורשת האוסרת השכרות לטווח קצר למרות הבקשות המפורשות לכלול אמירה כאמור, בשל הבנתה שאינה יכולה להפר את ההתחייבות שנתנה על ידה בעת חתימת הסכמי המכר, ואת האופן שבו פורשו על ידי הצדדים. הימנעות התובעת מלזמן את נציגי איי פי סי למתן עדות, דבר המתבקש בנסיבות העניין, משום שהתובעת עצמה מורכבת גם מנציג של איי פי סי, ומשום שהתקנון והסכמי המכר נוסחו על ידי איי פי סי, מחזקת את המסקנה שככל שהיתה ניתנת עדות מטעמם, היה בה כדי לפגוע בעמדת התובעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/79/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

85. האמור תומך במסקנה שניסוח הסעיף בתקנון על ידי איי פי סי נועד שלא להביא לשינוי מהותי מהנוסח שהיה בהסכמי המכר, תוך שאיי פי סי הייתה מודעת לפרשנויות השונות שהצדדים נותנים להם, ולאופן בו היא עצמה פירשה את הסעיף בעבר. העובדה שבעלי הדירות חתמו לאיי פי סי על יפויי כח והסמיכו אותה לרשום את התקנון המוסכם, מביאה למסקנה שהסכימו מראש לכך שאומד דעתה תשקף את אומד דעתם. מכאן שאומד דעת הצדדים בעת רישום התקנון כלל אפשרות של השכרת דירות בבית המשותף לטווח קצר, ובכל מקרה לא הייתה כוונתו למנוע אפשרות כאמור. בנסיבות העניין, כדי למנוע אפשרות להשכרת הדירות לטווח קצר, היה צורך להוסיף מגבלה מפורשת בסעיף האמור בתקנון, או לכל הפחות לקבוע כי אפשרות השימוש בדירות לנופש, מוגבלת לבעלי הדירות משפחותיהם ואורחיהם בלבד.

86. לאבחנה שעושה התובעת בין נופש עבור בעלי הדירות בני משפחותיהם ומכריהם, לבין השכרה לשוכרים לטווח קצר, אין עיגון בלשון התקנון, שכן התקנון לא קובע שהשימוש בדירות יהיה עבור בעלי הדירות או קרוביהם בלבד.

למעשה, התובעת אינה מעוניינת למנוע שימוש בדירות כדירות נופש לתקופות קצרות, שכן שימוש כאמור נעשה על ידי בעלי דירות אחרים ואורחיהם, ואין מחלוקת כי בעלי הדירות בבית המשותף אינם מתגוררים בדירות באופן קבוע, ועל כן אינם משתמשים בהן למגורים כמובנו של מונח זה במרבית פסקי הדין שעסקו בעניין (כעולה מעניין גילטצ'ר לעיל, "מגורים" כפי שפורשו במרבית הפסיקה דלעיל, שוללים גם שימוש לנופש על ידי בעל הדירה עצמו). התובעת מעוניינת למנוע השכרה של הדירות לתקופות קצרות כאמור, אולם ככל שפרשנות הסעיף בתקנון נבחנת על פי השימוש הפיזי בדירות, אין בה כדי למנוע השכרה כאמור.

87. גם טענת התובעת שההשכרות המבוצעות על ידי הנתבעים מהוות פעילות עסקית ועל כן מנוגדות לסעיף בתקנון נדחתה. גם בהנחה שפעילות של השכרות כאמור היא עצמה פעילות עסקית, עדיין לשונו של התקנון סובלת פרשנות המתייחסת לשימוש הפיזי הנעשה בדירה, שהוא דומה לשימוש הנעשה ביתר הדירות בבית המשותף, דהיינו, שימוש שהוא במהותו מגורים בתקופת נופש, בשונה מהשימוש בדירה עבור בעליה. בעניין רובינשטיין שהוזכר לעיל, נקבע אמנם ש"דיוור מוגן" מהווה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/79/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"מגורים" לצורך חוק עזר עירוני בדבר היטלי פיתוח, לאור אופי השימוש שעושים בו הדיירים, המתגוררים בה לזמן ממושך והדירה מהווה את מרכז חייהם, אך זאת למרות שהחוב מוטל על מי שמנהל את הנכס באופן עסקי, ולמרות שמבחינת התב"ע החלה על המגרש, לא ניתן לבנות בו מבנה מגורים, אלא הוא מיועד ל"מסחר" או ל"דיור מוגן". דהיינו, במקרה זה נערכה אבחנה בין השימוש הנעשה פיזית בנכס עצמו (למגורים) לבין השימוש שעושה בו בעל הנכס (למסחר), וכן אבחנה בין השימוש למגורים שנאסר על פי התב"ע, למשמעות המונח "מגורים" בחוק העזר נשוא פסק הדין, על פיו בית המשפט קבע שחלק מהנכס אכן משמש למגורים לעניין חוק העזר. במישור לענייננו, הסעיף בתקנון ניתן גם לפרשנות המתייחסת לשימוש בנכס עצמו, ולא למשמעות השימוש עבור בעליו. לאור הראיות שהובאו בדבר פרשנות הסכם המכר, במסגרתה הסכימו הצדדים על ביצוע השכרות לטווח קצר, אשר יש לראותה כמשקפת גם את כוונת הסעיף בתקנון הבית המשותף, הרי שיש להעדיף את הפרשנות המשקפת את אומד דעת הצדדים, על פיה הסעיף לא בא למנוע השכרות מסוג זה.

למעלה מן הצורך אוסיף שאף אם לצרכי מס יראו רשויות המס את הנתבעים כמי שמנהלים פעילות עסקית בהשכרת הדירות, אין הדבר משפיע על פרשנות הסעיף בתקנון, שכן דיני המס בוחנים את הפעילות של בעלי הדירות, שאינה נעשית בתוך הדירות עצמן, בעוד בענייננו, כאמור, מטרת התקנון הייתה להסדיר את אופי השימוש הפיזי בדירות.

88. בשולי עניין זה אתייחס גם לטענה מובלעת של התובעת כאילו באסיפה הכללית מיום 21.6.2017 התקבלה החלטה שלא להשכיר דירות לטווח קצר. אמנם בפרוטוקול אותה אסיפה (נספח 2 לתצהיר זכאי מטעם התובעת) נכתב לכאורה שהתקבלה פה אחד החלטה כאמור, אולם התובעת לא הוכיחה שהנתבעים הסכימו לכך, והטענה שגבי ג'סנר מטעם הנתבעים 3-4 נכחה באסיפה הכללית והסכימה לכך, נסתרה בעדותה הראשית ובחקירתה הנגדית, תוך שעלה שאף בדיעבד, פרוטוקול האסיפה לא נשלח אליה אלא לכתובת דוא"ל אחרת (פרוטוקול הדיון מיום 29.11.2023 עמוד 24 שורות 44-20). על פי סעיף 62(א) **לחוק המקרקעין** וסעיף 12(ב) לתקנון המצוי, שבתוספת לחוק המקרקעין, החל על הבית המשותף מכח הוראת סעיף 64 **לחוק המקרקעין** בהיעדר הוראה בעניין בתקנון המוסכם, אין להחלטה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/79/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כאמור הפוגעת בנתבעים, תוקף כלפיהם אם לא הסכימו לה. מכל מקום, אסיפה זו התקיימה לפני רישום תקנון הבית המשותף, ועל כן תקנון הבית המשותף גובר על החלטות שהתקבלו בה, ולכל היותר יכול היה להיות לה ערך פרשני בנוגע לתקנון, אולם בנסיבות העניין ולאור פרשנות התקנון כעולה מהאמור לעיל, אין בהחלטה זו כדי לשנות מפרשנות התקנון דלעיל.

89. להשלמת התמונה יובהר, שהעובדה שתקנון הבית המשותף אינו אוסר השכרה של הדירות בבית המשותף לטווח קצר, אין משמעותה שלא ניתן לאסור או להסדיר את הנושא בדרכים אחרות, כגון על ידי רשות המקומית או רשות המיסים, אך אין בכך כדי לתת לבעלי הדירות האחרים או לנציגות זכות למנוע מהנתבעים להשכיר את דירותיהם כאמור.

עילת הסגת גבול

90. סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין קובע כי סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, ניתן להביאו לפי בחירת התובע, בפני בית המשפט המוסמך או בפני המפקח. התובעת לא חידדה מהן העובדות שלטענתה מקימות לה עילת תביעה של הסגת גבול, אלא פירטה בכתב התביעה ובסיכומיה אירועים שונים אשר לטענתה כמכלול מוכיחים "עוולת מטרד ליחיד והסגת גבול". בין האירועים שפורטו נכללים אירועים של אנשים זרים המסתובבים בשטחים המשותפים של הבניין, חניה של אורחים בחניות פרטיות, שקיות זבל בשטחים ציבוריים ומקרה אחד שבו הקונסרייז קודד בטעות לאורחי דירה אחת מפתח לדירה אחרת. האירועים האמורים פורטו בכלליות מבלי ליחסם למי מהנתבעים, או למי מאורחיהם.

91. טענות התובעת בהקשר זה נדחות כמפורט להלן.

ראשית, לא ניתן להכריע האם אכן בוצעה הסגת גבול על בסיס טענות כלליות כאמור.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/79/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שנית, ככל שמדובר בטענה להסגת גבול לרכוש פרטי, הרי שכאמור לעיל, אין לנציגות סמכות להגיש תביעה בעניין בשם בעלי דירות. ככל שמדובר בהסגת גבול לרכוש משותף, היה על הנציגות להוכיח תחילה שקיים איסור על אורחי הנתבעים להשתמש ברכוש המשותף, אך מכיוון שנמצא שאין מניעה להשכיר את הדירות לטווח קצר, הרי שבהיעדר הוראה ספציפית בעניין, אין מניעה שאורחי הדירות, המשתמשים בדירות מטעם בעליהם, ישתמשו גם ברכוש המשותף השייך לכל בעלי הדירות.

שלישית, הטענות בדבר השימוש ברכוש המשותף אינן מבססות "החזקה" ברכוש המשותף, אלא לכל היותר שימוש זמני בו שאינו עולה כדי חזקה ייחודית, ועל כן אינו מבסס עילת הסגת גבול.

הימנעות הנתבעים 5-6 מלהופיע לדיונים מבלי לבקש פטור

92. הנתבעים 5-6 נמנעו מלהתייצב לדיונים שהתקיימו בהליך, מבלי שבקשו פטור מהתייצבות. מי שהעידו מטעמם היו נציגיהם שמנהלים את הדירות.

93. אמנם אי התייצבותם של הנתבעים לדיון מבלי לקבל אישור לכך אינה תקינה, אולם די בראיות שהוצגו בהליך כדי להביא לתוצאה האמורה, ולא מצאתי כי אי מתן עדות על ידי הנתבעים 5-6 עצמם מחלישה את עמדתם. בהחלטה שנתנה בעניין בדיון מיום 29.11.2021 (ר' פרוטוקול הדיון בעמוד 2 שורות 43-28) בעקבות טענת ב"כ התובעת, הבהרתי כי אמנם הדבר אינו תקין, אך מכיוון שלא הוגשו תצהירים של נתבעים אלו אין בכך כדי לפגוע באופן מהותי בקיום הדיון ועל כן קבעתי שב"כ התובעת יהיה רשאי לטעון בעניין במסגרת הוצאות ההליך.

אוסף בעניין זה כי גם התובעת נמנעה מלהעיד מי מבעלי הדירות, ומי שהעיד מטעמה היו נציגיהם, המשמשים כחברי הנציגות עקב היותם נציגי בעלי דירות. כך שהתובעת עצמה ראתה בעדות נציגי בעלי הדירות ככזו המייתרת את עדות בעלי הדירות עצמם, ולמעשה ראתה בנציגי בעלי הדירות כמי שמעורבים יותר בנעשה בבית המשותף מבעלי הדירות עצמם (אם כי לטענתה, נציגי בעלי הדירות המכהנים בנציגות נבחרו באופן אישי לכהן בנציגות).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/79/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

94. לאור האמור, אין באי התייצבותם של הנתבעים 5-6 כדי להשפיע על תוצאת ההליך, אולם אני מוצאת מקום לתת לכך ביטוי במסגרת פסיקת ההוצאות.

האם השכרת הדירות על ידי הנתבעים גורמת פגיעה לרכוש המשותף או לבעלי הדירות?

95. טענות התובעת בנוגע לפגיעה בבעלי הדירות, נטענו בעילה של מטרד, אשר כאמור אינה בסמכות ערכאה זו. עם זאת, בשל הטענה הכללית של התובעת באשר לפגיעה בדירות בבית המשותף וברכוש המשותף, אני מוצאת מקום לבחון את השאלה האם פעולות הנתבעים מהוות שימוש שאינו סביר ברכוש המשותף. בפסיקה נקבע כי שימוש יהא סביר ורגיל ככל שהוא תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף, וככל שהשימוש אינו מונע שימוש דומה מדיירים אחרים [ר' לדוגמה ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645, 647-648 (1974)].

96. באשר לאפשרות הפגיעה ברכוש פרטי של בעלי הדירות בבית המשותף, הרי שכאמור לעיל, התובעת, הנציגות, לא הייתה מוסמכת להגיש תביעה בשם בעלי הדירות בעניין זה, ועל כן כל טענה כאמור תימחק.

למעלה מן הצורך אוסיף באשר לטענת התובעת שההשכרה לטווח קצר מורידה את ערך הדירות בבית המשותף, בשל התחלופה או השימוש בהן על ידי מספר רב של דיירים וכד', שטענה זו לא הוכחה, שכן התימוכין לה היא טענה כללית בתצהיר זכאי לעניין ירידת ערך, אך לא הוגשה חוות דעת שמאית כדי להוכיח זאת. יתר על כן, מכיוון שנמצא שאין מניעה מבחינת התקנון להשכרת הדירות לטווח קצר, הדבר שולל את האפשרות לטעון לירידת ערך בגין עצם ההשכרה לטווח קצר, שכן הדבר היה גלום במחיר הדירות כבר בעת רכישתן.

בנוסף, טענת התובעת למקרה שבו הקונסרייז קודד בטעות לאורחים של דירה אחת, כרטיס לדירה אחרת, כך שהאורחים ישנו לילה בדירה שאינה שייכת למשכיר, אף היא אירוע שאין בסמכות התובעת להגיש תביעה בעניינו, ובכל מקרה, עלה שמדובר במקרה חד פעמי שאף אם פגע בבעלי אותה דירה, הרי שמקורו בעיקר בטעות של הקונסרייז ולא בעצם האפשרות להשכיר לטווח קצר.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/79/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כך גם באשר למקרה נטען אחד של נזילה מאחת הדירות (של הנתבעים 1-2, אשר בהמשך נמחקו מההליך) לדירה אחרת כתוצאה מסתימה שנוצרה משערות של משתמשים בדירה, אשר גם לגביו התובעת אינה מוסמכת להגיש תביעה. בכל מקרה, מלבד הטענה בעניין שהועלתה על ידי עזרן מטעם התובעת בתצהירו, לא הובאו ראיות לפגיעה הנטענת, וכן לא הוכח כל קשר בין העובדה שהדירה הייתה מושכרת לטווח קצר דווקא לבין היווצרותה של הסתימה הנטענת (ר' חקירתו הנגדית של עזרן בפרוטוקול הדיון מיום 29.11.2021 עמוד 4 שורות 2-29).

97. באשר לטענות אחרות של התובעת הכוללת דוגמאות למקרים נקודתיים שבהם נוצרו מטרדים של רעש, זריקת זבל בשטחים הציבוריים וכד', הרי שהטענות נטענו בכליות, ולא הוכח שמדובר במפגעים הנובעים משימוש חריג ובלתי סביר בדירות, ובכזה שנוצר כתוצאה משימוש בדירות הנתבעים דווקא. לעומת זאת הנתבעים 3-4 הוכיחו כי בהסכמי השכירות לטווח קצר מטעמם נאסר במפורש לעשות מסיבות ואירועים בדירות (סעיף 11.3 לתצהיר ג'סנר מטעם הנתבעים 3-4 ונספח 2 לתצהיר), ובאשר לטענות בנוגע לזריקת זבל, או להותרת ציוד אישי מחוץ לדירות נטען כי היו תלונות בודדות שטופלו (סעיף 11.6 ו-12.2 לתצהיר ג'סנר מטעם הנתבעים 3-4). מכאן שככל שאירעו אירועים בעניין בקשר לדירות הנתבעים, לא הוכח שמדובר בהפרעה מתמשכת, העולה כדי שימוש בלתי סביר ברכוש המשותף, אלא לכל היותר באירועים נקודתיים שגם הנתבעים עצמם רואים בהם התנהלות בלתי תקינה, ופועלים למנוע אותם.

98. בהקשר זה יש מקום לציין כי הכרטיסים המשמשים את בעלי הדירות או מי מטעמם כדי להיכנס לדירות, מקודדים כך שהם מאפשרים עלייה במעלית לקומת הדירה בלבד, באופן שהאפשרות להפריע לשימוש של בעלי דירות אחרים מצטמצמת באופן משמעותי, גם אם לטענת התובעת, ככל שעולים במעלית עם אדם נוסף, ניתן לצאת מהמעלית בקומה שבה אותו אדם יוצא, או להיכנס לקומות אחרות באמצעות חדר המדרגות (ר' חקירתו הנגדית של זכאי מטעם התובעת, פרוטוקול הדיון מיום 29.11.2021 עמוד 16 שורות 35-44).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/79/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

99. בשולי הדברים אעיר כי איני מקבלת את טענת התובעת "הסתרה" של טיוטת כתב תביעה שהנתבעים 3-4 מתכוונים להגיש כנגד איי פי סי. לא קיימת כל חובה על הנתבעים 3-4 לחשוף טיוטות של כתבי תביעה שבכוונתם להגיש כנגד מי מהצדדים בהליך או גורמים אחרים הקשורים להליך, בוודאי טרם גמרו בדעתם להגיש תביעה כאמור, בין אם בשל רצונם להמתין לתוצאות הליך זה ובין אם בשל סיבות אחרות.

סיום

100. לאור כל האמור, התביעה נמחקת בכל הנוגע לעילות נזיקיות מסוג מטרד והפרת חובה חקוקה, ובכל הנוגע לעילות בטענה לפגיעה בדירות, להבדיל מטענות בנוגע לרכוש המשותף. בכל יתר העילות, התביעה נדחית, כך שהתוצאה היא שתקנון הבית המשותף אינו מונע השכרת הדירות בבית המשותף לטווח קצר, וכן נדחות הטענות בדבר פגיעה או הסגת גבול שנעשתה על ידי מי מהנתבעים לרכוש המשותף.

101. בשל תוצאה זו תישא התובעת בהוצאותיהם של הנתבעים 3-4 (יחד) בסך של 25,000 ש"ח ובהוצאותיהם של הנתבעים 5-6 בסך של 12,000 ₪ (בין היתר בשל היעדרותם, ללא בקשת אישור, מהדיונים בהליך). בכפוף להמצאת אסמכתאות לביצוע תשלום ההוצאות כאמור, תהא התובעת זכאית להחזר יתרת הערובה שהפקידה להבטחת הוצאות הנתבעים.

ניתן היום, כ' טבת תשפ"ד, 01 ינואר 2024, בהיעדר הצדדים

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים